



PUTUSAN

Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR JAMAN BIN MA'RUF (ALM);**
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 8 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Batang RT 02 Kecamatan Brebes
Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2025, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 6 September 2025;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2025 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (pasal 29) sejak tanggal 26 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 24 November 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2026 sampai dengan tanggal 9 Desember 2025;

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2026;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2026 sampai dengan tanggal 9 Maret 2026;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 5 Maret 2026 sampai dengan tanggal 3 April 2026;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 4 April 2026 sampai dengan tanggal 2 Juni 2026;

Dalam Peradilan Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Advokat Dr. (Hc) Joko Susanto, Spd.,S.H.,M.H,C.PLA,dkk advokat, mediator, Konsultan Hukum, Negoisator, Konselor, Konsultan, Media, dan Konsultan HAKI, yang berkedudukan di Firma Hukum "JOSANT AND FRIEND'S LAW FIRM(JAFI) dengan Kantor Advokatnya berada di Sekretariat Bresama Griya Josant Jl Dewi Sartika Barat VIII No 7-B Rt 003 Rw 002 Kp Kedung Wadas Ngisor Kel Sukorejo, Kec Gunungpati, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah Ecourt - Berpadu: Law office.josant@gmail.com berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 november 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraa Pengadilan Negeri Brebes tanggal 17 November 2025 dengan No reg 278/HK.02.02/XI/2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa NUR JAMAN Bin MA'RUF (alm) bersama dengan Saksi KUNALI Bin Alm CAMADI (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan sekitar kurun waktu bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 sampai tahun 2025, bertempat di Desa Jubang Rt.05 Rw.02 Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NUR JAMAN Bin MA'RUF (alm) bekerja sama dengan Saksi KUNALI Bin Alm CAMADI telah melakukan perekrutan calon tenaga kerja untuk dikirimkan ke Luar Negeri tepatnya di Spanyol dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2024 beralamat di rumah Terdakwa di Desa Jubang Rt.05 Rw.02 Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes , awalnya Terdakwa bersepakat dengan Saksi KUNALI Bin Alm CAMADI melakukan perekrutan calon tenaga kerja yang tertarik untuk bekerja di Negara Spanyol sebagai pelayan restoran dan Anak Buah Kapal, dan kerjasama tersebut tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani Terdakwa dan Saksi KUNALI di Brebes tanggal 29 April 2024, adapun isi dari Surat Perjanjian kesepakatan tersebut adalah :
 - 1) Bahwa pihak pertama (terdakwa NURJAMAN) berniat mau bekerja ke luar negeri sebagai ABK Kapal Ikan Spanyol dengan melalui perantara jasa pembuat visa pihak kedua (saksi KUNALI);
 - 2) Pihak pertama dan kedua bersepakat untuk biaya jasa proses pembuatan visa pelaut yang harus dibayar pihak pertama kepada pihak kedua sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3) Pihak kedua berjanji sanggup mengerjakan jasa proses pembuatan visa pelaut dalam waktu yang telah ditentukan sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak;
 - 4) Pihak pertama berjanji tidak menyalahgunakan visa pelaut yang telah dibuat untuk keperluan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku;
 - 5) Apabila dikemudian hari terjadi tindakan penyalahgunaan visa pelaut oleh pihak pertama untuk hal yang melanggar hukum, maka konsekwensi yang timbul akibat tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama sepenuhnya.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli tahun 2024, calon tenaga kerja yakni saksi ALI MASUDI Bin KASTORI (Alm) menghubungi Terdakwa untuk

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicarikan pekerjaan ke Luar Negeri, kemudian Terdakwa menawarkan dan menjanjikan kepada saksi Ali Mashudi bekerja di Spanyol dengan Job pekerjaan sebagai Bartender di Resto dengan gaji 1200 Euro/bulan dan biaya proses senilai Rp 65.000.000,- dan apabila ada job sebagai ABK kapal akan di pindahkan serta akan di uruskan kartu ijin tinggal di Negara Spanyol dan untuk keberangkatan ke Negara Spanyol melalui Bandara Soekarno Hatta menggunakan Visa Wisata/Turis. Mendengar janji yang ditawarkan Terdakwa, saksi ALI MASHUDI tertarik dan menyetujui penawaran Terdakwa akan tetapi Saksi ALI minta pengurangan biaya menjadi Rp 58.000.000,- dikarenakan Saksi ALI sudah memiliki paspor dan visa turis, dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2024, Terdakwa mengirimkan Tiket pesawat kepada Saksi ALI untuk keberangkatan ke Spanyol pada tanggal 7 Agustus 2025, dan Saksi ALI pada tanggal 31 Juli 2024 mentransfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1390022445633 An. Nurjaman senilai Rp 58.000.000,- yang uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk biaya proses keberangkatan ke Spanyol.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2024, Saksi ALI dijemput oleh mobil travel, dan didalam mobil travel tersebut menuju Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Negara Spanyol dengan naik pesawat China Eastern Air Lines transit di bandara PVG Shanghai Pudong Airpot, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2024 naik pesawat China Eastern Air Lines dari bandara PVG Shanghai Pudong Airpot transit di Bandara MAD Madrid Barajas Airport, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2024 naik pesawat Air Europa menuju bandara Alicante Spanyol.
- Bahwa setelah sampai di Spanyol saksi ALI MASHUDI dijemput oleh saudara MIKE dan dibawa ke apartemen saudara MIKE untuk beristirahat kemudian selanjutnya diantar ke restoran sesuai dengan job untuk bekerja, dalam hal ini saksi ALI di pekerjaan sebagai Bartender di Resto Nankin dengan gaji sebulan sebesar 800 Euro (tidak seperti yang di janjikan oleh Terdakwa sebesar 1200 Euro) dan apabila ada pengecekan dari pihak Kepolisian / Petugas imigrasi Negara Spanyol oleh pihak Resto

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nankin, Saki ALI diminta Terdakwa untuk bersembunyi dikarenakan Visa Pelapor adalah Visa Turis / Wisata (Bukan Visa Pekerja), dan saksi ALI hanya menuruti pernyataan dari Terdakwa. Di restoran ini saksi ALI hanya bekerja selama 4 (empat) bulan dikarenakan saksi ALI diberhentikan karena adanya pengurangan karyawan dari restoran tempat bekerja saksi ALI. Kemudian Saksi ALI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang job yang dijanjikan Terdakwa akan tetapi tidak ada jawaban pasti dari Terdakwa, akhirnya sekitar Bulan Desember 2024, Saksi ALI memutuskan untuk pindah ke Negara Yunani dikarenakan status Pekerja Ilegal (pekerja tidak resmi) di Negara Spanyol. Akhirnya Saksi ALI memutuskan pulang ke Negara Indonesia dengan biaya sendiri.

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa telah melakukan hal yang sama dan telah memberangkatkan para tenaga kerja untuk bekerja ke Negara Spanyol sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang dan yang sudah kembali ke Negara Indonesia antara lain saksi ALI MASUDI, Saksi NUR ALIF Bin KUNARSO, Saksi . CARMADI ISKANDAR Bin KARYA (Alm), Saksi DEDI SUSANTO Bin TARMADI, Saksi FRAN PRAYITNO Bin SUPADI, Saksi TATANG ALI Bin SUTARA (alm), Saksi ACHMAD SUROTO Bin WARNO, Saksi JUNEDI, Saksi JAMBURI dan masih ada yang berada di Luar Negeri, dan para tenaga kerja ini tidak pernah mendapatkan KTP resmi Negara Spanyol dan tidak pernah mendapatkan pekerjaan serta gaji seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa. Berikut daftar tenaga kerja yang telah diberangkatkan Terdakwa untuk bekerja ke Spanyol antara lain :

1. AGUS SAPUTRA
2. ARIZAL PAMUNGKAS
3. AGUS TRI KURNIAWAN
4. ANDRI WIBOWO
5. SYAMSUL MA AARIF
6. IQBAL IRAWAN
7. IMAM MUSTOFA
8. DWI ASTHA PEBRIANTO
9. BUSYERI

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. ABDUL ROCHIM
11. SLAMET TRIYONO
12. KHOLILULLOH
13. MOH.DIDI SLAMET
14. TORIHIN
15. MUHAMMAD HIMAM
16. MOHAMMAD TARSIDI
17. SUTIKNO
18. MUHAMMAD SUBKHAN
19. SUPANTO
20. ARIFIYANTO
21. TJASMUDI
22. SYAMSUL FALAKH
23. PURNA IRAWAN ABDUL HASYIM
24. SALDI
25. MOCHAMMAD FAJAR
26. FAJAR SATRIO NUGROHO
27. ZAENAL FAYZI
28. AHMAD ILHAM NAURUZZAMAN
29. DIMAS
30. DEDE FAOZAN
31. MUHAMMAD AZQI NUR HAKIM
32. ALFIN UKI NASAH
33. AHMAD DOHIR
34. M.ARIEF RAHMAN HAKIM
35. DARYONO
36. IMAM MUZAKI
37. KOMARUDIN
38. MALAWI
39. HARMOKO
40. CANDRA
41. IMAM MUHAMMAD FIRDAUS

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 42. ARIF BUDIARTO
- 43. YUSUF WAHID ARIP
- 44. NUR ALIF
- 45. CARMADI ISKANDAR
- 46. ALI MASHUDI
- 47. DEDI SUSANTO
- 48. JAMBURI
- 49. FRAN PRAYITNO
- 50. TATANG ALI
- 51. ACHMAD SUROTO
- 52. JUNAEDI

- Bahwa dalam perekrutan para calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Negara Spanyol, apabila calon tenaga kerja belum mempunyai visa maka Terdakwa akan meminta Saksi KUNALI untuk membuat visa turis, dan untuk pembuatan visa tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada saksi KUNALI sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian uang untuk mebuat visa sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) , untuk sewa travel sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk saksi Kunali sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa para tenaga kerja yang sudah diberangkatkan ke Negara Spanyol oleh Terdakwa, bekerja sebagai pekerja Restoran atau Bartender dengan gaji sebesar sebesar 800 Euro (tidak seperti yang di janjikan oleh Terdakwa sebesar 1200 Euro) dan dengan jam kerja yang lama yakni 13 (tiga belas) jam yakni dari jam 11.00 siang sampai dengan jam 01.00 malam dengan jam istirahat hanya selama 1 (satu) jam.
- Bahwa para tenaga kerja yang sudah menstransfer uang kepada Terdakwa untuk berangkat ke Negara Spanyol ada sebagian yang pernah bertatap muka dengan Terdakwa dan sebagian ada juga yang tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa dan hanya berkomunikasi melalui Whatsapp Terdakwa di nomor 085725295920,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para calon tenaga kerja yang sudah dan akan diberangkat ke Negara Spanyol oleh Terdakwa telah menransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) , dan Terdakwa mempergunakan uang tersebut antara lain:
 - Biaya tiket Rp 14.300.000,-/orang
 - Uang untuk MIKE Rp 18.500.000,-/orang
 - Biaya Visa Rp 6.000.000,- /orang
 - Pengurusan dokumen Rp 5.000.000,- /orang
 - Biaya sponsor Rp 5.000.000,- /orang
 - Biaya di bandara Rp 700.000,- / orang
 - Transportasi ke bandara Soekarno Hatta Rp 2.500.000.- / orang
 - Transportasi jalur darat di negara Spanyol sebesar Rp.2.000.000,/ orang
 - Dan untuk keuntungan yang di dapat Terdakwa sendiri sebesar Rp.11.000.000/ orang dan keseluruhan uang tersebut para tenaga kerja kirimkan ke rekening milik Terdakwa yakni Bank Mandiri, nomor rek 1390022445633 an. Nurjaman
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil perekrutan tenaga kerja indonesia ke Negara Spanyol yang tidak sesuai prosedur baik sebagai pelayanan restoran maupun sebagai anak buah kapal sejumlah ± Rp 885.900.000,-(delapan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus rupiah) dan sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang sudah mentransfer uang kepada Terdakwa tapi belum di proses sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.529.900.000,- (satu Milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus rupiah) dan keseluruhan uang tersebut telah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa
- Perbuatan terdakwa NUR JAMAN Bin MA'RUF (alm) diatur dan diancam pidana pasal 4 UURI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NUR JAMAN Bin MA'RUF (alm) bersama dengan Saksi KUNALI Bin Alm CAMADI (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan sekitar bulan April 2024 sampai dengan Juni 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 dan tahun 2025, bertempat di alamat Pesantunan RT 007 RW 009 Kel/Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NUR JAMAN Bin MA'RUF (alm) bekerja sama dengan saksi KUNALI Bin Alm CAMADI telah melakukan perekrutan calon tenaga kerja untuk dikirimkan ke Luar Negeri tepatnya di Spanyol dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2024 beralamat di rumah Terdakwa di Desa Jubang Rt.05 Rw.02 Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes , awalnya Terdakwa bersepakat dengan Saksi KUNALI Bin Alm CAMADI melakukan perekrutan calon tenaga kerja yang tertarik untuk bekerja di Negara Spanyol sebagai pelayan restoran dan Anak Buah Kapal, dan kerjasama tersebut tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani Terdakwa dan KUNALI di Brebes tanggal 29 April 2024, adapun isi dari Surat Perjanjian kesepakatan tersebut adalah :
 - 1) Bahwa pihak pertama (NURJAMAN) berniat mau bekerja ke luar negeri sebagai ABK Kapal Ikan Spanyol dengan melalui perantara jasa pembuat visa pihak kedua (KUNALI);
 - 2) Pihak pertama dan kedua bersepakat untuk biaya jasa proses pembuatan visa pelaut yang harus dibayar pihak pertama kepada pihak kedua sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pihak kedua berjanji sanggup mengerjakan jasa proses pembuatan visa pelaut dalam waktu yang telah ditentukan sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak;
 - 4) Pihak pertama berjanji tidak menyalahgunakan visa pelaut yang telah dibuat untuk keperluan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku;
 - 5) Apabila dikemudian hari terjadi tindakan penyalahgunaan visa pelaut oleh pihak pertama untuk hal yang melanggar hukum, maka konsekwensi yang timbul akibat tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama sepenuhnya.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli tahun 2024, calon tenaga kerja yakni saksi ALI MASUDI Bin KASTORI (Alm) menghubungi Terdakwa untuk dicarikan pekerjaan ke Luar Negeri, kemudian Terdakwa menawarkan dan menjanjikan kepada saksi Ali Mashudi bekerja di Spanyol dengan Job pekerjaan sebagai Bartender di Resto dengan gaji 1200 Euro/bulan dan biaya proses senilai Rp 65.000.000,- dan apabila ada job sebagai ABK kapal akan di pindahkan serta akan di uruskan kartu ijin tinggal di Negara Spanyol dan untuk keberangkatan ke Negara Spanyol melalui Bandara Soekarno Hatta menggunakan Visa Wisata/Turis. Mendengar janji yang ditawarkan Terdakwa, saksi ALI MASHUDI tertarik dan menyetujui penawaran Terdakwa akan tetapi Saksi ALI minta pengurangan biaya menjadi Rp 58.000.000,- dikarenakan Saksi ALI sudah memiliki paspor dan visa turis, dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2024, Terdakwa mengirimkan Tiket pesawat kepada Saksi ALI untuk keberangkatan ke Spanyol pada tanggal 7 Agustus 2025, dan Saksi ALI pada tanggal 31 Juli 2024 mentransfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1390022445633 An. Nurjaman senilai Rp 58.000.000,- yang uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk biaya proses keberangkatan ke Spanyol.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2024, Saksi ALI dijemput oleh mobil travel, dan didalam mobil travel tersebut menuju Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Negara Spanyol dengan naik pesawat



China Eastern Air Lines transit di bandara PVG Shanghai Pudong Airpot, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2024 naik pesawat China Eastern Air Lines dari bandara PVG Shanghai Pudong Airpot transit di Bandara MAD Madrid Barajas Airport, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2024 naik pesawat Air Europa menuju bandara Alicante Spanyol.

- Bahwa setelah sampai di Spanyol saksi ALI MASHUDI djemput oleh saudara MIKE dan dibawa ke apartemen saudara MIKE untuk beristirahat kemudian selanjutnya diantar ke restoran sesuai dengan job untuk bekerja, dalam hal ini saksi ALI di pekerjaan sebagai Bartender di Resto Nankin dengan gaji sebulan sebesar 800 Euro (tidak seperti yang di janjikan oleh Terdakwa sebesar 1200 Euro) dan apabila ada pengecekan dari pihak Kepolisian / Petugas imigrasi Negara Spanyol oleh pihak Resto Nankin, Saksi ALI diminta Terdakwa untuk bersembunyi dikarenakan Visa Pelapor adalah Visa Turis / Wisata (Bukan Visa Pekerja), dan saksi ALI hanya menuruti pernyataan dari Terdakwa. Di restoran ini saksi ALI hanya bekerja selama 4 (empat) bulan dikarenakan saksi ALI diberhentikan karena adanya pengurangan karyawan dari restoran tempat bekerja saksi ALI. Kemudian Saksi ALI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang job yang dijanjikan Terdakwa akan tetapi tidak ada jawaban pasti dari Terdakwa, akhirnya sekitar Bulan Desember 2024, Saksi ALI memutuskan untuk pindah ke Negara Yunani dikarenakan status Pekerja Ilegal (pekerja tidak resmi) di Negara Spanyol. Akhirnya Saksi ALI memutuskan pulang ke Negara Indonesia dengan biaya sendiri.
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa telah melakukan hal yang sama dan telah memberangkatkan para tenaga kerja untuk bekerja ke Negara Spanyol sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang dan yang sudah kembali ke Negara Indonesia antara lain saksi ALI MASUDI, Saksi NUR ALIF Bin KUNARSO, Saksi . CARMADI ISKANDAR Bin KARYA (Alm), Saksi DEDI SUSANTO Bin TARMADI, Saksi FRAN PRAYITNO Bin SUPADI, Saksi TATANG ALI Bin SUTARA (alm), Saksi ACHMAD SUROTO Bin WARNO, Saksi JUNEDI, Saksi JAMBURI dan masih ada yang berada di Luar Negeri. dan para tenaga kerja ini tidak pernah mendapatkan KTP

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Negara Spanyol dan tidak pernah mendapatkan pekerjaan serta gaji seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa. Berikut daftar tenaga kerja yang telah diberangkatkan Terdakwa untuk bekerja ke Spanyol antara lain :

1. AGUS SAPUTRA
2. ARIZAL PAMUNGKAS
3. AGUS TRI KURNIAWAN
4. ANDRI WIBOWO
5. SYAMSUL MA AARIF
6. IQBAL IRAWAN
7. IMAM MUSTOFA
8. DWI ASTHA PEBRIANTO
9. BUSYERI
10. ABDUL ROCHIM
11. SLAMET TRIYONO
12. KHOLILULLOH
13. MOH.DIDI SLAMET
14. TORIHIN
15. MUHAMMAD HIMAM
16. MOHAMMAD TARSIDI
17. SUTIKNO
18. MUHAMMAD SUBKHAN
19. SUPANTO
20. ARIFIYANTO
21. TJASMUDI
22. SYAMSUL FALAKH
23. PURNA IRAWAN ABDUL HASYIM
24. SALDI
25. MOCHAMMAD FAJAR
26. FAJAR SATRIO NUGROHO
27. ZAENAL FAYZI
28. AHMAD ILHAM NAURUZZAMAN
29. DIMAS

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. DEDE FAOZAN
31. MUHAMMAD AZQI NUR HAKIM
32. ALFIN UKI NASAH
33. AHMAD DOHIR
34. M.ARIEF RAHMAN HAKIM
35. DARYONO
36. IMAM MUZAKI
37. KOMARUDIN
38. MALAWI
39. HARMOKO
40. CANDRA
41. IMAM MUHAMMAD FIRDAUS
42. ARIF BUDIARTO
43. YUSUF WAHID ARIP
44. NUR ALIF
45. CARMADI ISKANDAR
46. ALI MASHUDI
47. DEDI SUSANTO
48. JAMBURI
49. FRAN PRAYITNO
50. TATANG ALI
51. ACHMAD SUROTO
52. JUNAEDI

- Bahwa dalam perekrutan para calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Negara Spanyol, apabila calon tenaga kerja belum mempunyai visa maka Terdakwa akan meminta Saksi KUNALI untuk membuatkan visa turis, dan untuk pembuatan visa tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada saksi KUNALI sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian uang untuk mebuat visa sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) , untuk sewa travel sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk saksi Kunali sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para tenaga kerja yang sudah menstransfer uang kepada Terdakwa untuk berangkat ke Negara Spanyol ada sebagian yang pernah bertatap muka dengan Terdakwa dan sebagian ada juga yang tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa dan hanya berkomunikasi melalui Whatsapp Terdakwa di nomor 085725295920;
- Bahwa para calon tenaga kerja yang sudah dan akan diberangkat ke Negara Spanyol oleh Terdakwa harus menstransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ,dan untuk keuntungan yang di dapat Terdakwa sendiri sebesar Rp.11.000.000/ orang dan keseluruhan uang tersebut para tenaga kerja kirimkan ke rekening milik Terdakwa yakni Bank Mandiri, nomor rek 1390022445633 an. Nurjaman;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil perekrutan tenaga kerja indonesia ke Negara Spanyol yang tidak sesuai prosedur baik sebagai pelayanan restoran maupun sebagai anak buah kapal sejumlah ± Rp 885.900.000,-(delapan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus rupiah) dan sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang sudah mentransfer uang kepada Terdakwa tapi belum di proses sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.529.900.000,- (satu Milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus rupiah) dan keseluruhan uang tersebut telah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa para tenaga kerja yang diberangkatkan oleh Terdakwa tidak melaksanakan beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan antara lain:
 - ✓ Bahwa para tenaga kerja tidak pernah diberikan pelatihan dan mengikuti uji kompetensi berkaitan dengan pekerjaan di Spanyol;
 - ✓ Bahwa para tenaga kerja tidak pernah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja setempat atau pernah mengisi aplikasi SIAP KERJA;
 - ✓ Bahwa para tenaga kerja tidak pernah di daftarkan asuransi;
 - ✓ Bahwa para tenaga kerja tidak pernah menandatangani kontrak kerja atau perjanjian penempatan;

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan KUNALI hanya bergerak secara perorangan dan tidak mempunyai perusahaan yang bergerak untuk menempatkan pekerja migran Indonesia Ke Luar Negeri;
- Bahwa menurut Keterangan Ahli Sdr. Pujiono, S.H., M.H. dari BP3MI, menerangkan bahwa :
 - ✓ Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berhak melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri adalah :
 - a) Badan;
 - b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau.
 - c) Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 - ✓ Sesuai Pasal 69 UU No, 18 Tahun 2017 bahwa orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan PMI;
 - ✓ Bahwa yang berhak atau berwenang menempatkan Warga Negara Indonesia sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah P3MI yang terdaftar dan memiliki izin serta masih mempunyai SIP2MI yang masih berlaku;
- 1) Bahwa berdasarkan data di Sistem SISKOP2MI, Terdakwa atas nama Sdr.Nurjaman dan saksi KUNALI tidak terdata sebagai Pemilik atau Kepala Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang memiliki SIP2MI ke Negara Spanyol;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 81 UURI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa NUR JAMAN Bin MA'RUF (alm) bersama dengan Saksi KUNALI Bin Alm CAMADI (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan sekitar bulan April 2024 sampai dengan Juni 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



2024 dan tahun 2025, bertempat di alamat Pesantunan RT 007 RW 009 Kel/Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes atau setidaknya di tempat-tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang tidak memenuhi persyaratan melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia yakni (memiliki kompetensi, sehat jasmani dan Rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan) dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Jubang Rt.05 Rw.02 Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes, awalnya Terdakwa bersepakat dengan Saksi KUNALI Bin Alm CAMADI melakukan perekrutan calon tenaga kerja yang tertarik untuk bekerja di Negara Spanyol sebagai pelayan restoran dan Anak Buah Kapal, dan kerjasama tersebut tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani Terdakwa dan KUNALI di Brebes tanggal 29 April 2024, adapun isi dari Surat Perjanjian kesepakatan tersebut adalah :
 - 1) Bahwa pihak pertama (terdakwa NURJAMAN) berniat mau bekerja ke luar negeri sebagai ABK Kapal Ikan Spanyol dengan melalui perantara jasa pembuat visa pihak kedua (saksi KUNALI);
 - 2) Pihak pertama dan kedua bersepakat untuk biaya jasa proses pembuatan visa pelaut yang harus dibayar pihak pertama kepada pihak kedua sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3) Pihak kedua berjanji sanggup mengerjakan jasa proses pembuatan visa pelaut dalam waktu yang telah ditentukan sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak;
 - 4) Pihak pertama berjanji tidak menyalahgunakan visa pelaut yang telah dibuat untuk keperluan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku;



- 5) Apabila dikemudian hari terjadi tindakan penyalahgunaan visa pelaut oleh pihak pertama untuk hal yang melanggar hukum, maka konsekwensi yang timbul akibat tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama sepenuhnya.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli tahun 2024, calon tenaga kerja yakni saksi ALI MASUDI Bin KASTORI (Alm) menghubungi Terdakwa untuk dicarikan pekerjaan ke Luar Negeri, kemudian Terdakwa menawarkan dan menjanjikan kepada saksi Ali Mashudi bekerja di Spanyol dengan Job pekerjaan sebagai Bartender di Resto dengan gaji 1200 Euro/bulan dan biaya proses senilai Rp 65.000.000,- dan apabila ada job sebagai ABK kapal akan di pindahkan serta akan di urusakan kartu ijin tinggal di Negara Spanyol dan untuk keberangkatan ke Negara Spanyol melalui Bandara Soekarno Hatta menggunakan Visa Wisata/Turis. Mendengar janji yang ditawarkan Terdakwa, saksi ALI MASHUDI tertarik dan menyetujui penawaran Terdakwa akan tetapi Saksi ALI minta pengurangan biaya menjadi Rp 58.000.000,- dikarenakan Saksi ALI sudah memiliki paspor dan visa turis, dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2024, Terdakwa mengirimkan Tiket pesawat kepada Saksi ALI untuk keberangkatan ke Spanyol pada tanggal 7 Agustus 2025, dan Saksi ALI pada tanggal 31 Juli 2024 mentransfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1390022445633 An. Nurjaman senilai Rp 58.000.000,- yang uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk biaya proses keberangkatan ke Spanyol.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2024, Saksi ALI dijemput oleh mobil travel, dan didalam mobil travel tersebut menuju Bandara Soekarno Hatta untuk diberangkatkan ke Negara Spanyol dengan naik pesawat China Eastern Air Lines transit di bandara PVG Shanghai Pudong Airpot, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2024 naik pesawat China Eastern Air Lines dari bandara PVG Shanghai Pudong Airpot transit di Bandara MAD Madrid Barajas Airport, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2024 naik pesawat Air Europa menuju bandara Alicante Spanyol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Spanyol saksi ALI MASHUDI djemput oleh saudara MIKE dan dibawa ke apartemen saudara MIKE untuk beristirahat kemudian selanjutnya diantar ke restoran sesuai dengan job untuk bekerja, dalam hal ini saksi ALI di pekerjaan sebagai Bartender di Resto Nankin dengan gaji sebulan sebesar 800 Euro (tidak seperti yang di janjikan oleh Terdakwa sebesar 1200 Euro) dan apabila ada pengecekan dari pihak Kepolisian / Petugas imigrasi Negara Spanyol oleh pihak Resto Nankin, Saksi ALI diminta Terdakwa untuk bersembunyi dikarenakan Visa Pelapor adalah Visa Turis / Wisata (Bukan Visa Pekerja), dan saksi ALI hanya menuruti pernyataan dari Terdakwa. Di restoran ini saksi ALI hanya bekerja selama 4 (empat) bulan dikarenakan saksi ALI diberhentikan karena adanya pengurangan karyawan dari restoran tempat bekerja saksi ALI. Kemudian Saksi ALI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang job yang dijanjikan Terdakwa akan tetapi tidak ada jawaban pasti dari Terdakwa, akhirnya sekitar Bulan Desember 2024, Saksi ALI memutuskan untuk pindah ke Negara Yunani dikarenakan status Pekerja Ilegal (pekerja tidak resmi) di Negara Spanyol. Akhirnya Saksi ALI memutuskan pulang ke Negara Indonesia dengan biaya sendiri.
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa telah melakukan hal yang sama dan telah memberangkatkan para tenaga kerja untuk bekerja ke Negara Spanyol sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang dan yang sudah kembali ke Negara Indonesia antara lain saksi ALI MASUDI, Saksi NUR ALIF Bin KUNARSO, Saksi . CARMADI ISKANDAR Bin KARYA (Alm), Saksi DEDI SUSANTO Bin TARMADI, Saksi FRAN PRAYITNO Bin SUPADI, Saksi TATANG ALI Bin SUTARA (alm), Saksi ACHMAD SUROTO Bin WARNO, Saksi JUNEDI, Saksi JAMBURI dan masih ada yang berada di Luar Negeri. dan para tenaga kerja ini tidak pernah mendapatkan KTP resmi Negara Spanyol dan tidak pernah mendapatkan pekerjaan serta gaji seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa. Berikut daftar tenaga kerja yang telah diberangkatkan Terdakwa untuk bekerja ke Spanyol antara lain :
 1. AGUS SAPUTRA
 2. ARIZAL PAMUNGKAS

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AGUS TRI KURNIAWAN
4. ANDRI WIBOWO
5. SYAMSUL MA AARIF
6. IQBAL IRAWAN
7. IMAM MUSTOFA
8. DWI ASTHA PEBRIANTO
9. BUSYERI
10. ABDUL ROCHIM
11. SLAMET TRIYONO
12. KHOLILULLOH
13. MOH.DIDI SLAMET
14. TORIHIN
15. MUHAMMAD HIMAM
16. MOHAMMAD TARSIDI
17. SUTIKNO
18. MUHAMMAD SUBKHAN
19. SUPANTO
20. ARIFIYANTO
21. TJASMUDI
22. SYAMSUL FALAKH
23. PURNA IRAWAN ABDUL HASYIM
24. SALDI
25. MOCHAMMAD FAJAR
26. FAJAR SATRIO NUGROHO
27. ZAENAL FAYZI
28. AHMAD ILHAM NAURUZZAMAN
29. DIMAS
30. DEDE FAOZAN
31. MUHAMMAD AZQI NUR HAKIM
32. ALFIN UKI NASAH
33. AHMAD DOHIR
34. M.ARIEF RAHMAN HAKIM

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. DARYONO
36. IMAM MUZAKI
37. KOMARUDIN
38. MALAWI
39. HARMOKO
40. CANDRA
41. IMAM MUHAMMAD FIRDAUS
42. ARIF BUDIARTO
43. YUSUF WAHID ARIP
44. NUR ALIF
45. CARMADI ISKANDAR
46. ALI MASHUDI
47. DEDI SUSANTO
48. JAMBURI
49. FRAN PRAYITNO
50. TATANG ALI
51. ACHMAD SUROTO
52. JUNAEDI

- Bahwa dalam perekrutan para calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Negara Spanyol, apabila calon tenaga kerja belum mempunyai visa maka Terdakwa akan meminta Saksi KUNALI untuk membuatkan visa turis, dan untuk pembuatan visa tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada saksi KUNALI sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian uang untuk mebuat visa sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) , untuk sewa travel sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk saksi Kunali sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa para tenaga kerja yang sudah menstransfer uang kepada Terdakwa untuk berangkat ke Negara Spanyol ada sebagian yang pernah bertatap muka dengan Terdakwa dan sebagian ada juga yang tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa dan hanya berkomunikasi melalui Whatsapp Terdakwa di nomor 085725295920;

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para calon tenaga kerja yang sudah dan akan diberangkatkan ke Negara Spanyol oleh Terdakwa harus mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ,dan untuk keuntungan yang di dapat Terdakwa sendiri sebesar Rp.11.000.000/ orang dan keseluruhan uang tersebut para tenaga kerja kirimkan ke rekening milik Terdakwa yakni Bank Mandiri, nomor rek 1390022445633 an. Nurjaman;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil perekrutan tenaga kerja indonesia ke Negara Spanyol yang tidak sesuai prosedur baik sebagai pelayanan restoran maupun sebagai anak buah kapal sejumlah ± Rp 885.900.000,-(delapan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus rupiah) dan sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang sudah mentransfer uang kepada Terdakwa tapi belum di proses sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.529.900.000,- (satu Milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus rupiah) dan keseluruhan uang tersebut telah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa para tenaga kerja yang diberangkatkan oleh Terdakwa tidak melaksanakan beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan antara lain:
 - ✓ Bahwa para tenaga kerja tidak pernah diberikan pelatihan dan mengikuti uji kompetensi berkaitan dengan pekerjaan di Spanyol;
 - ✓ Bahwa para tenaga kerja tidak pernah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja setempat atau pernah mengisi aplikasi SIAP KERJA;
 - ✓ Bahwa para tenaga kerja tidak pernah di daftarkan asuransi;
 - ✓ Bahwa para tenaga kerja tidak pernah menandatangani kontrak kerja atau perjanjian penempatan;
- Bahwa menurut Keterangan Ahli Sdr. Pujiono, S.H., M.H. dari BP3MI, menerangkan bahwa :
 - ✓ Bahwa Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menerangkan "Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e”;

- ✓ Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan tentang persyaratan Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri sebagai berikut :
 - a. Berusia minimal 18 (delapan belas tahun)
 - b. Memiliki kompetensi;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
 - e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa para tenaga kerja yang telah diberangkatkan Terdakwa dan KUNALI tidak mempunyai ID CPMI pada sistem SIAPKERJA.KEMENAKER.GO.ID dan tidak terdaftar dalam SISKOP2MI dan SISKOTKLN, sehingga para tenaga kerja juga tidak mempunyai visa kerja sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk bekerja diluar negeri.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 83 UURI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 492/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 27 Maret 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG tanggal 27 Maret 2026, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG tanggal 27 Maret 2026;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes No Reg Perkara:PDM-02/Bbs/Eti.2/10/2025 tanggal 19 Februari 2026 yakni sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nur Jaman Bin Ma'ruf (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan Tindak Pidana membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" melanggar Pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 20 huruf c UU RI No. 1 tahun 2023 tentang KUHPidana juncto UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Jaman Bin Ma'ruf (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 3.875.000.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan terdakwa membayar Restitusi sebesar Rp. 1.396.922.500,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Restitusi tidak dibayar maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi Restitusi yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memungkinkan untuk dilaksanakan, Restitusi yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) tahun ;

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah paspor asli atas nama Ali Masudi nomor paspor C7387436;
 - 2) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank Mandiri tanggal 31 Juli 2024 ke rekening tujuan Bank Mandiri nomor rekening 1390022445633 atas nama Nur Jaman;
 - 3) 2 (dua) lembar screenshot E Tiket Traveloka tanggal 7 May 2025 atas nama penumpang Ali Masudi;
 - 4) 1 (satu) lembar screenshot Boking tiket dengan code PFMH9Z, VWNBK9 tanggal 29 Juli 2024.

Dikembalikan kepada saksi korban Ali Masudi.

- 5) 1 (satu) buah Buku warna merah. bertuliskan 2024;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan DARYONO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 21 Maret 2025;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan SARTONO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 21 Maret 2025;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan HARMOKO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 21 Maret 2025;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan IRIYANTO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 28 April 2025;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan IMAM WIHARJO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 28 April 2025;



- 11) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan DERAJAT sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 15 Januari 2025;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan TARJUNAH
Tetap terlampir dalam berkas.
- 13) 1 (satu) buku Paspor nomor X3089264 a.n. NUR ALIF;
- 14) 1 (satu) buku Pelaut Nomor J 047044 a.n. NUR ALIF;
- 15) 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Nomor 6212428691017624;
- 16) 1 (satu) bendel print out screenshot/ tangkapan layar percakapan whatsapp antara Sdr. NUR ALIF dengan nomor 082254325085 dengan Sdr. NURJAMAN dengan nomor 085725295920 yang diambil dari HP Merk VIVO V29 E 5G milik Sdr. NUR ALIF;
- 17) 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 30.002.500.- tanggal 21 Mei 2024 dengan nama penerima NUR JAMAN. rekening Bank Mandiri 1390022445633;
- 18) 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 35.002.500.- tanggal 21 Mei 2024 dengan nama penerima NUR JAMAN. rekening Bank Mandiri 1390022445633;
- 19) 2 (dua) lembar surat pada saat pemulangan berbahasa Yunani
Dikembalikan kepada saksi Nur Alif.
- 20) 1 buah Paspor atas nama CARMADI ISKANDAR no Paspor C8098804;
- 21) 1 buah tiket pesawat Singapore air lines Jakarta - Singapore SQ 963 tanggal 04 agustus 2024;
- 22) 1 buah tiket pesawat Singapore air lines Singapore - Barcelona SQ 338 tanggal 04 agustus 2024;
- 23) 1 tiket pesawat ETIHAD air ways Barcelona "abu dhabi" Jakarta EY 112 tanggal 05 juni 2025;
- 24) 2 Prin out pembayaran dari Rekening atas nama CARMADI rekening bank mandiri atas nama NURJAMAN (1390022445633).
Dikembalikan kepada saksi korban Charmadi Iskandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) buku Paspor atas nama TATANG ALI Nomor Paspor X3088857;
- 26) 1 (satu) buku Buku Pelaut atas nama TATANG ALI dengan Nomor J046449 tanggal 04 Juni 2024;
- 27) 1 (satu) lembar BST (Basic Safety Training) atas nama TATANG ALI dengan Nomor Seri CP6522481. Nomer Sertifikat 6201299882010624. tanggal 21 Mei 2024;
- 28) 1 (satu) lembar tiket pesawat Singapore Airlines Economy Class Jakarta - Singapore tanggal 4 Agustus 2024;
- 29) 1 (satu) lembar tiket pesawat Singapore Airlines Economy Class Singapore - Barcelona tanggal 4 Agustus 2024;
- 30) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Nomor Rekening 585401016404531 atas nama TATANG ALI ke Rekening Mandiri Nomor Rekening 1390022445633 atas nama NURJAMAN senilai Rp. 20.002.500 (Dua Puluh Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) pada tanggal 23 Mei 2024 dengan catatan transfer Biaya Administrasi Boking Tiket Spanyol ;
- 31) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Nomor Rekening 585401016404531 atas nama TATANG ALI ke Rekening Mandiri Nomor Rekening 1390022445633 atas nama NURJAMAN senilai Rp. 45.002.500 (Empat Puluh Lima Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) pada tanggal 19 Juli 2024 dengan catatan transfer Biaya Pelunasan;
- 32) 1(satu) bundel Boking tiket;
- 33) 1(satu) lembar tiket pesawat QATAR Airways. QR 260 Rute Wasawa - Doha. tanggal 8 Juli 2025;
- 34) 1(satu) lembar tiket pesawat QATAR Airways. GA 901 Rute Doha- Soekarno Hatta. tanggal 9 Juli 2025.
Dikembalikan kepada saksi korban Tatang Ali.
- 35) 1 (satu) buah buku Paspor atas nama DEDI SUSANTO no Paspor E7154322;
- 36) 1 (satu) lembar BST (Basic Safety Training) atas nama Dedi Susanto dengan Nomor Sertifikat 6212428694017624;

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) bundel berkas Medical Check Up (MCU) a.n. Dedi Susanto pada tanggal 25 Mei 2024;
- 38) 1 (satu) lembar pemesanan tiket pulang Warsawa Polandia ke Jakarta pada tanggal 2 April 2025;
- 39) 1 (satu) lembar print out tiket berangkat dengan maskapai Turkish Airlines pada tanggal 17 Juli 2024 atas nama Dedi Susanto;
- 40) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari Bank BCA Dengan nomor Rekening 1321060060 atas nama Umi Susanti ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1390022445633 atas nama Nurjaman senilai Rp. 33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar copy slip transaksi transfer tunai Bank Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 1390022445633 atas nama Nurjaman senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar print rekening Bank BCA atas nama Umi Susanti senilai 4.000.000 (empat juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1390022445633 atas nama Nurjaman.

Dikembalikan kepada saksi korban Dedi Susanto.

- 43) 1 (satu) buah buku pelaut an. Achmad Suroto nomor buku pelaut H 083960;
- 44) 1 (satu) buah buku paspor an. Achmad Suroto nomor E1405851;
- 45) 1 (satu) lembar print out screenshot elektronik tiket passenger itinerary receipt tiket number ETKT 157 3009776395. tanggal 2 Juli 2025;
- 46) 2 (dua) buah tiket pesawat Qatar Airways an. Achmad Suroto.
- 47) 1 (satu) lembar print out screenshot elektronik tiket booking number 33555175372;
- 48) 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer tanggal 1 Juli 2024 nomor ref 2407011122068215079;
- 49) 1 (satu) lembar print out screenshot mutasi rekening tanggal 27 Juni 2024;

Dikembalikan kepada saksi korban Achmad Suroto.

- 50) 1 (satu) buku Paspor atas nama FRAN PRAYITNO Nomor Paspor E8002091;

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 51) 1 (satu) bundel legalisir BST (Basic Safety Training) atas nama FRAN PRAYITNO dengan Nomor Sertifikat 6212428949018124;
- 52) 2 (dua) lembar tiket pesawat Qatar Airways Economy Class tanggal 8 Juli 2025 a.n. FRAN PRAYITNO;
- 53) 1 (satu) bundel legalisir Buku Pelaut atas nama FRAN PRAYITNO dengan Nomor J035669 tanggal 14 Juni 2024;
- 54) 1 (satu) lembar print out bukti setoran Bank Mandiri Nomor Rekening 1390022445633 an. Nurjaman dengan pengirim atas nama Fran Prayitno;
- 55) 1 (satu) bundel hasil medical check up klinik utama Hasela Tegal atas nama Fran Prayitno;
- Dikembalikan kepada saksi korban Fran Prayitno.
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi a.n. ANISAH, S.T. sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna membayar pinjam uang / hutang yang di tanda tangani oleh NURJAMAN di Tegal, tanggal 27 Maret 2024;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi a.n. ANISAH, S.T. sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) guna membayar pinjam uang / hutang yang di tanda tangani oleh NURJAMAN di Tegal, tanggal 28 September 2024
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi a.n. ANISAH, S.T. sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna membayar pinjam uang / hutang yang di tanda tangani oleh NURJAMAN di Tegal, tanggal 30 September 2024;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi a.n. ANISAH, S.T. sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna membayar pinjam uang / hutang yang di tanda tangani oleh NURJAMAN di Tegal, tanggal 15 Oktober 2024;
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi a.n. ANISAH, S.T. sebanyak Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) guna membayar pinjam uang / hutang yang di tanda tangani oleh NURJAMAN di Tegal, tanggal 5 Maret 2025.

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61) 1 (satu) bundel fotocopy bukti nota Karaoke CAFÉ CLARISSA periode bulan September 2024 sampai dengan bulan April 2025.

Dikembalikan kepada saksi Anisah, S.T.

62) 1(satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Pemohon atas nama ANISAH S.T.;

63) 1(satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama Pemohon atas nama ANISAH S.T.;

64) 1(satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No.3376010308230002, atas nama ANISAH S.T.;

65) 1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat HM rumah No.4847.;

66) 1(satu) lembar Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan;

67) 1(satu) lembar Fotocopy akta cerai hidup;

68) 2(dua) lembar NIB (Nomor Induk Berusaha) atas nama ANISAH S.T.;

69) 3(tiga) lembar Fotocopy rekening koran atas nama ANISAH S.T.;

70) Foto/dokumentasi rumah dan tempat usaha pemohon;

71) Data kendaraan yang diajukan;

72) 1(satu) bundel Fotocopy dokumen kendaraan (BPKB, STNK, Faktur dan Surat keterangan pelepasan kendaraan);

73) 1(satu) bundel berkas Perjanjian Pembiayaan No.040625213124, tanggal 30 Maret 2025.

Dikembalikan kepada saksi Andy Yuridika Setiawan.

74) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.288/SK/VII/2025, tgl 24 MEI 2025, dan Surat Pernyataan atas nama ALI MASUDI.

75) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.372/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama ACHMAD SUROTO.

76) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.352/SK/VII/2025, tgl 26 Juni 2025, dan Surat Permohonan atas nama JAMBURI.

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 77) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.351/SK/VII/2025, tgl 26 Juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama DED SUSANTO.
- 78) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.323/SK/VII/2025, tgl 26 Juni 2025, KK dan Surat Pernyataan atas nama JUNAEDI.
- 79) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.298/SK/12/2025, tgl 9 Juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama CARMADI ISKANDAR.
- 80) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.330/GSK/06/2025, tgl 24 Juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama NUR ALIF.
- 81) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.371/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama TATANG ALI.
- 82) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.370/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama FRAN PRAYITNO.
- 83) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.381/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama AGUS SAPUTRA.
- 84) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.394/SK/VII/2025, tgl 14 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama AGUS TRI KURNIAWAN.
- 85) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.385/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, atas nama ARIZAL PAMUNGKAS
- 86) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.382/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama SYAMSUL MA'ARIF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.392/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama ANDRI WIBOWO.
- 88) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.386/SK/VII/2025, tgl 14 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama IQBAL IRAWAN.
- 89) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.388/SK/VII/2025, tgl 14 Juli 2025, atas nama DWI ASTA PEBRIANTO.
- 90) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.397/SK/VII/2025, tgl 15 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama IMAM MUSTOFA.
- 91) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.364/SK/VII/2025, tgl 4 Juli 2025, atas nama CANDRA.
- 92) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.310/SK/06/2025, tgl 20 Juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD AZQI NUR HAKIM.
- 93) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.396/SK/VII/2025, tgl 15 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama YUSUP WAHID ARIP.
- 94) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.398/SK/VII/2025, tgl 15 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama M ARIEF RAHMAN HAKIM.
- 95) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.387/SK/VII/2025, tgl 14 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama KHOLILULLAH.
- 96) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.336/SK/06/2025, tgl 26 JuNi 2025, dan Surat Pernyataan atas nama ABDUL ROCHIM.
- 97) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.345/SK/06/2025, tgl 26 JuNi 2025, dan Surat Pernyataan atas nama SLAMET TRIYONO.

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 98) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.338/SK/06/2025, tgl 26 JuNi 2025, dan Surat Pernyataan atas nama BUSYERI.
- 99) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.399/SK/06/2025, tgl 9 Juni 2025 atas nama ALFIN UKI NASAH , dan bukti transfer.
- 100) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.319/SK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama AMAD DOHIR.
- 101) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.367/SK/VII/2025, tgl 7 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama KOMARUDIN.
- 102) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.300/SK/06/2025, tgl 9 Juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama ARIF BUDIARTO.
- 103) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.366/SK/VII/2025, tgl 7 JuLi 2025, dan Surat Pernyataan atas nama IMAM MUZAKI.
- 104) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.374/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, atas nama HARMOKO.
- 105) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.363/SK/VII/2025, tgl 4 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama DARYONO.
- 106) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.368/SK/VII/2025, tgl 7 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama MALAWI.
- 107) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.358/SK/VII/2025, tgl 1 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama IMAM MUHAMMAD FIRDAUS.
- 108) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.344/SK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan dan KK atas nama PURNA IRAWAN ABDUL HASIM.

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.328/GSK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan dan KK atas nama ARIFIYANTO .
- 110) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.327/GSK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan dan KK atas nama TJASMUDI.
- 111) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.335/SK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan dan KK atas nama MUHAMMAD SUBHKAN.
- 112) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.325/SK/06/2025, tgl 26 juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama SUPANTO.
- 113) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.377/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama SYAMSUL FALAKH.
- 114) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.340/SK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan dan KK atas nama SALDI.
- 115) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.395/SK/VII/2025, tgl 14 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama MOCHAMMAD FAJAR
- 116) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.378/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama ZAENAL FAUZI.
- 117) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.376/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama AHMAD ILHAM NURUZZAMAN.
- 118) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.349/SK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan atas nama FAJAR SATRIO NUGROHO, dan KK.

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.375/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, Surat Pernyataan dan KK atas nama SUTIKNO.
- 120) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.346/SK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan atas nama DEDE FAOZAN, dan KK.
- 121) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.389/SK/VII/2025, tgl 14 Juli 2025, Surat Pernyataan atas nama MOHAMMAD TARSIDI.
- 122) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.384/SK/VII/2025, tgl 10 JULI 2025, Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD HIMAM.
- 123) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.393/SK/VII/2025, tgl 14 JULI 2025, Surat Pernyataan atas nama TOFIHIM.
- 124) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.343/SK/VII/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan atas nama MOH.DIDI SLAMET dan KK.
- 125) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.218/SK/03/2025, tgl 15 Maret 2025, Surat Pernyataan atas nama DIMAS.

Dikembalikan kepada saksi Sunoko, S.H.

- 126) 1 (satu) unit Kbm Toyota Alphard. warna hitam Nopol G - 777 - AN (yang terpasang). Nopol B-2452-SED (sesuai STNK). atas nama Pt.Silver Bird alamat jl.Mampang Prapatan Raya 60 Jaksel. berikut STNK;

Dikembalikan kepada saksi korban Anisah, S.T.

- 127) 1 (satu) buah handphone merk Redmi 14 C Model 2409BRN2CY. Versi Android UP1A.231005.007. warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 163/Pid.Sus/2025/ PN Bbs tanggal 2 Maret 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Jaman Bin Ma'ruf (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Orang Perseorangan Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Fran Prayitno sejumlah Rp65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah), Saksi Tatang Ali sejumlah Rp65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah), Saksi Dedi Susanto sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Ali Masudi sejumlah Rp80.810.000,00(delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta kekayaan Terdakwa disita serta dilelang oleh Jaksa untuk melunasi restitusi tersebut, dan apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah paspor asli atas nama Ali Masudi nomor paspor C7387436;
 2. 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank Mandiri tanggal 31 Juli 2024 ke rekening tujuan Bank Mandiri nomor rekening 1390022445633 atas nama Nur Jaman;

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar screenshot E Tiket Traveloka tanggal 7 May 2025 atas nama penumpang Ali Masudi;
4. 1 (satu) lembar screenshot Boking tiket dengan code PFMH9Z, VWNBK9 tanggal 29 Juli 2024.

dikembalikan kepada Saksi Ali Masudi.

5. 1 (satu) buah Buku warna merah. bertuliskan 2024;
6. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan DARYONO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 21 Maret 2025;
7. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan SARTONO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 21 Maret 2025;
8. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan HARMOKO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 21 Maret 2025;
9. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan IRIYANTO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 28 April 2025;
10. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan IMAM WIHARJO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 28 April 2025;
11. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan DERAJAT sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 15 Januari 2025;
12. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan TARJUNAH

tetap terlampir dalam berkas perkara;

13. 1 (satu) buku Paspor nomor X3089264 a.n. NUR ALIF;
14. 1 (satu) buku Pelaut Nomor J 047044 a.n. NUR ALIF;
15. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Nomor 6212428691017624;
16. 1 (satu) bendel print out screenshot/ tangkapan layar percakapan whatsapp antara Sdr. NUR ALIF dengan nomor 082254325085

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr. NURJAMAN dengan nomor 085725295920 yang diambil dari HP Merk VIVO V29 E 5G milik Sdr. NUR ALIF;

17. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 30.002.500.- tanggal 21 Mei 2024 dengan nama penerima NUR JAMAN. rekening Bank Mandiri 1390022445633;

18. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 35.002.500.- tanggal 21 Mei 2024 dengan nama penerima NUR JAMAN. rekening Bank Mandiri 1390022445633;

19. 2 (dua) lembar surat pada saat pemulangan berbahasa Yunani **dikembalikan kepada Nur Alif.**

20. 1 buah Paspor atas nama CARMADI ISKANDAR no Paspor C8098804;

21. 1 buah tiket pesawat Singapore air lines Jakarta - Singapore SQ 963 tanggal 04 agustus 2024;

22. 1 buah tiket pesawat Singapore air lines Singapore - Barcelona SQ 338 tanggal 04 agustus 2024;

23. 1 tiket pesawat ETIHAD air ways Barcelona "abu dhabi" Jakarta EY 112 tanggal 05 juni 2025;

24. 2 Prin out pembayaran dari Rekening atas nama CARMADI rekening bank mandiri atas nama NURJAMAN (1390022445633).

dikembalikan kepada Charmadi Iskandar;

25. 1 (satu) buku Paspor atas nama TATANG ALI Nomor Paspor X3088857;

26. 1 (satu) buku Buku Pelaut atas nama TATANG ALI dengan Nomor J046449 tanggal 04 Juni 2024;

27. 1 (satu) lembar BST (Basic Safety Training) atas nama TATANG ALI dengan Nomor Seri CP6522481. Nomer Sertifikat 6201299882010624. tanggal 21 Mei 2024;

28. 1 (satu) lembar tiket pesawat Singapore Airlines Economy Class Jakarta - Singapore tanggal 4 Agustus 2024;

29. 1 (satu) lembar tiket pesawat Singapore Airlines Economy Class Singapore - Barcelona tanggal 4 Agustus 2024;

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



30. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Nomor Rekening 585401016404531 atas nama TATANG ALI ke Rekening Mandiri Nomor Rekening 1390022445633 atas nama NURJAMAN senilai Rp. 20.002.500 (Dua Puluh Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) pada tanggal 23 Mei 2024 dengan catatan transfer Biaya Administrasi Boking Tiket Spanyol ;
31. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Nomor Rekening 585401016404531 atas nama TATANG ALI ke Rekening Mandiri Nomor Rekening 1390022445633 atas nama NURJAMAN senilai Rp. 45.002.500 (Empat Puluh Lima Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) pada tanggal 19 Juli 2024 dengan catatan transfer Biaya Pelunasan;
32. 1(satu) bundel Boking tiket;
33. 1(satu) lembar tiket pesawat QATAR Airways. QR 260 Rute Wasawa - Doha. tanggal 8 Juli 2025;
34. 1(satu) lembar tiket pesawat QATAR Airways. GA 901 Rute Doha- Soekarno Hatta. tanggal 9 Juli 2025.
- dikembalikan kepada Saksi Tatang Ali.**
35. 1 (satu) buah buku Paspur atas nama DEDI SUSANTO no Paspur E7154322;
36. 1 (satu) lembar BST (Basic Safety Training) atas nama Dedi Susanto dengan Nomor Sertifikat 6212428694017624;
37. 1 (satu) bundel berkas Medical Check Up (MCU) a.n. Dedi Susanto pada tanggal 25 Mei 2024;
38. 1 (satu) lembar pemesanan tiket pulang Warsawa Polandia ke Jakarta pada tanggal 2 April 2025;
39. 1 (satu) lembar print out tiket berangkat dengan maskapai Turkish Airlines pada tanggal 17 Juli 2024 atas nama Dedi Susanto;
40. 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari Bank BCA Dengan nomor Rekening 1321060060 atas nama Umi Susanti ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1390022445633 atas nama Nurjaman senilai Rp. 33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);



41. 1 (satu) lembar copy slip transaksi transfer tunai Bank Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 1390022445633 atas nama Nurjaman senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
42. 1 (satu) lembar print rekening Bank BCA atas nama Umi Susanti senilai 4.000.000 (empat juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1390022445633 atas nama Nurjaman.

dikembalikan kepada Saksi Dedi Susanto .

43. 1 (satu) buah buku pelaut an. Achmad Suroto nomor buku pelaut H 083960;
44. 1 (satu) buah buku paspor an. Achmad Suroto nomor E1405851;
45. 1 (satu) lembar print out screenshot elektronik tiket passenger itinerary receipt tiket number ETKT 157 3009776395. tanggal 2 Juli 2025;
46. 2 (dua) buah tiket pesawat Qatar Airways an. Achmad Suroto.
47. 1 (satu) lembar print out screenshot elektronik tiket booking number 33555175372;
48. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer tanggal 1 Juli 2024 nomor ref 2407011122068215079;
49. 1 (satu) lembar print out screenshot mutasi rekening tanggal 27 Juni 2024;

dikembalikan kepada Saksi Achmad Suroto.

50. 1 (satu) buku Paspor atas nama FRAN PRAYITNO Nomor Paspor E8002091;
51. 1 (satu) bundel legalisir BST (Basic Safety Training) atas nama FRAN PRAYITNO dengan Nomor Sertifikat 6212428949018124;
52. 2 (dua) lembar tiket pesawat Qatar Airways Economy Class tanggal 8 Juli 2025 a.n. FRAN PRAYITNO;
53. 1 (satu) bundel legalisir Buku Pelaut atas nama FRAN PRAYITNO dengan Nomor J035669 tanggal 14 Juni 2024;
54. 1 (satu) lembar print out bukti setoran Bank Mandiri Nomor Rekening 1390022445633 an. Nurjaman dengan pengirim atas nama Fran Prayitno;



55. 1 (satu) bundel hasil medical check up klinik utama Hasela Tegal atas nama Fran Prayitno;

dikembalikan kepada Saksi Fran Prayitno.

56. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi a.n. ANISAH, S.T. sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna membayar pinjam uang / hutang yang di tanda tangani oleh NURJAMAN di Tegal, tanggal 27 Maret 2024;

57. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi a.n. ANISAH, S.T. sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) guna membayar pinjam uang / hutang yang di tanda tangani oleh NURJAMAN di Tegal, tanggal 28 September 2024

58. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi a.n. ANISAH, S.T. sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna membayar pinjam uang / hutang yang di tanda tangani oleh NURJAMAN di Tegal, tanggal 30 September 2024;

59. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi a.n. ANISAH, S.T. sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna membayar pinjam uang / hutang yang di tanda tangani oleh NURJAMAN di Tegal, tanggal 15 Oktober 2024;

60. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi a.n. ANISAH, S.T. sebanyak Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) guna membayar pinjam uang / hutang yang di tanda tangani oleh NURJAMAN di Tegal, tanggal 5 Maret 2025.

61. 1 (satu) bundel fotocopy bukti nota Karaoke CAFÉ CLARISSA periode bulan September 2024 sampai dengan bulan April 2025.

62. 1 (satu) unit Kbm Toyota Alphard. warna hitam Nopol G - 777 - AN (yang terpasang). Nopol B-2452-SED (sesuai STNK). atas nama Pt.Silver Bird alamat jl.Mampang Prapatan Raya 60 Jaksel. berikut STNK;

dikembalikan kepada Saksi Anisah, S.T ..

63. 1(satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Pemohon atas nama ANISAH S.T.;



64. 1(satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama Pemohon atas nama ANISAH S.T.;
65. 1(satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No.3376010308230002, atas nama ANISAH S.T.;
66. 1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat HM rumah No.4847;
67. 1(satu) lembar Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan;
68. 1(satu) lembar Fotocopy akta cerai hidup;
69. 2(dua) lembar NIB (Nomor Induk Berusaha) atas nama ANISAH S.T.;
70. 3(tiga) lembar Fotocopy rekening koran atas nama ANISAH S.T.;
71. Foto/dokumentasi rumah dan tempat usaha pemohon;
72. Data kendaraan yang diajukan;
73. 1(satu) bundel Fotocopy dokumen kendaraan (BPKB, STNK, Faktur dan Surat keterangan pelepasan kendaraan);
74. 1(satu) bundel berkas Perjanjian Pembiayaan No.040625213124, tanggal 30 Maret 2025.

dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Kota Tegal melalui Saksi Andy Yuridika Setiawan.

75. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.288/SK/VII/2025, tgl 24 MEI 2025, dan Surat Pernyataan atas nama ALI MASUDI.
76. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.372/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama ACHMAD SUROTO.
77. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.352/SK/VII/2025, tgl 26 Juni 2025, dan Surat Permohonan atas nama JAMBURI.
78. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.351/SK/VII/2025, tgl 26 Juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama DED SUSANTO.
79. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.323/SK/VII/2025, tgl 26 Juni 2025, KK dan Surat Pernyataan atas nama JUNAEDI.



80. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.298/SK/12/2025, tgl 9 Juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama CARMADI ISKANDAR.
81. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.330/GSK/06/2025, tgl 24 Juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama NUR ALIF.
82. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.371/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama TATANG ALI.
83. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.370/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama FRAN PRAYITNO.
84. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.381/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama AGUS SAPUTRA.
85. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.394/SK/VII/2025, tgl 14 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama AGUS TRI KURNIAWAN.
86. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.385/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, atas nama ARIZAL PAMUNGKAS
87. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.382/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama SYAMSUL MA'ARIF.
88. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.392/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama ANDRI WIBOWO.
89. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.386/SK/VII/2025, tgl 14 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama IQBAL IRAWAN.



90. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.388/SK/VII/2025, tgl 14 Juli 2025, atas nama DWI ASTA PEBRIANTO.
91. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.397/SK/VII/2025, tgl 15 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama IMAM MUSTOFA.
92. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.364/SK/VII/2025, tgl 4 Juli 2025, atas nama CANDRA.
93. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.310/SK/06/2025, tgl 20 Juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD AZQI NUR HAKIM.
94. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.396/SK/VII/2025, tgl 15 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama YUSUP WAHID ARIP.
95. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.398/SK/VII/2025, tgl 15 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama M ARIEF RAHMAN HAKIM.
96. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.387/SK/VII/2025, tgl 14 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama KHOLILULLAH.
97. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.336/SK/06/2025, tgl 26 JuNi 2025, dan Surat Pernyataan atas nama ABDUL ROCHIM.
98. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.345/SK/06/2025, tgl 26 JuNi 2025, dan Surat Pernyataan atas nama SLAMET TRIYONO.
99. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.338/SK/06/2025, tgl 26 JuNi 2025, dan Surat Pernyataan atas nama BUSYERI.
100. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.399/SK/06/2025, tgl 9 Juni 2025 atas nama ALFIN UKI NASAH , dan bukti transfer.

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



101. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.319/SK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama AMAD DOHIR.
102. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.367/SK/VII/2025, tgl 7 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama KOMARUDIN.
103. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.300/SK/06/2025, tgl 9 Juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama ARIF BUDIARTO.
104. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.366/SK/VII/2025, tgl 7 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama IMAM MUZAKI.
105. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.374/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, atas nama HARMOKO.
106. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.363/SK/VII/2025, tgl 4 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama DARYONO.
107. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.368/SK/VII/2025, tgl 7 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama MALAWI.
108. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.358/SK/VII/2025, tgl 1 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama IMAM MUHAMMAD FIRDAUS.
109. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.344/SK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan dan KK atas nama PURNA IRAWAN ABDUL HASIM.
110. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.328/GSK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan dan KK atas nama ARIFIYANTO .
111. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.327/GSK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan dan KK atas nama TJASMUDI.

Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.335/SK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan dan KK atas nama MUHAMMAD SUBHKAN.
113. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.325/SK/06/2025, tgl 26 juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama SUPANTO.
114. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.377/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama SYAMSUL FALAKH.
115. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.340/SK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan dan KK atas nama SALDI.
116. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.395/SK/VII/2025, tgl 14 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama MOCHAMMAD FAJAR
117. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.378/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama ZAENAL FAUZI.
118. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.376/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama AHMAD ILHAM NURUZZAMAN.
119. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.349/SK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan atas nama FAJAR SATRIO NUGROHO, dan KK.
120. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.375/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, Surat Pernyataan dan KK atas nama SUTIKNO.
121. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.346/SK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan atas nama DEDE FAOZAN, dan KK.

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.389/SK/VII/2025, tgl 14 Juli 2025, Surat Pernyataan atas nama MOHAMMAD TARSIDI.

123. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.384/SK/VII/2025, tgl 10 JULI 2025, Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD HIMAM.

124. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.393/SK/VII/2025, tgl 14 JULI 2025, Surat Pernyataan atas nama TOFIHIM.

125. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.343/SK/VII/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan atas nama MOH.DIDI SLAMET dan KK.

126. 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.218/SK/03/2025, tgl 15 Maret 2025, Surat Pernyataan atas nama DIMAS.

dikembalikan kepada Saksi Sunoko, S.H.

127. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 14 C Model 2409BRN2CY. Versi Android UP1A.231005.007. warna hitam;

dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 6/Akta Pid.Bdg/2026/PN Bbs jo. Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2026 Penuntut Umum telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs tanggal 2 Maret 2026;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding secara elektronik pada tanggal 5 Maret 2026 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca memori banding tertanggal 9 Maret 2026 yang diajukan oleh Penuntut Umum secara elektronik yang diterima dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes tanggal 9 Maret 2026 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2026;

Membaca kontra memori banding tertanggal 13 Maret 2026 yang diajukan oleh Advokat Terdakwa secara elektronik yang diterima dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes tanggal 13 Maret 2026 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2026;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Brebes masing-masing pada tanggal 11 Maret 2026 kepada Penuntut Umum dan Advokat Terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs tanggal 02 Maret 2026 dengan Hakim Pengadilan Tinggi / Tingkat kedua mengadili sendiri, sebagaimana tuntutan kami No. Reg. Perk : PDM-02/Bbs/Etl.2/10/2025 ;
3. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Nur Jaman Bin Ma'ruf (Alm) sesuai dengan tuntutan No. Reg. Perk : PDM-02/Bbs/Etl.2/10/2025 yang kami bacakan dan sampaikan pada tanggal 19 Februari 2026 yaitu :
 1. Menyatakan terdakwa **Nur Jaman Bin Ma'ruf (Alm)** telah terbukti

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



secara sah dan meyakinkan bersalah "***Turut serta melakukan Tindak Pidana membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia***" melanggar Pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 20 huruf c UU RI No. 1 tahun 2023 tentang KUHPidana juncto UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nur Jaman Bin Ma'ruf (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar **Rp. 3.875.000.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk me,unasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan terdakwa membayar Restitusi sebesar **Rp. 1.396.922.500,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Restitusi tidak dibayar maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi Restitusi yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, Restitusi yang tidak dibayar



tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti selama **1 (satu) tahun** ;

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah paspor asli atas nama Ali Masudi nomor paspor C7387436;
- 2) 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank Mandiri tanggal 31 Juli 2024 ke rekening tujuan Bank Mandiri nomor rekening 1390022445633 atas nama Nur Jaman;
- 3) 2 (dua) lembar screenshot E Tiket Traveloka tanggal 7 May 2025 atas nama penumpang Ali Masudi;
- 4) 1 (satu) lembar screenshot Boking tiket dengan code PFMH9Z, VWNBK9 tanggal 29 Juli 2024.

Dikembalikan kepada saksi korban Ali Masudi.

- 5) 1 (satu) buah Buku warna merah. bertuliskan 2024;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan DARYONO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 21 Maret 2025;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan SARTONO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 21 Maret 2025;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan HARMOKO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 21 Maret 2025;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan IRIYANTO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 28 April 2025;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan IMAM WIHARJO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 28 April 2025;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan DERAJAT sebagai pihak kedua. tertanggal

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



Brebes. 15 Januari 2025;

- 12) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama dengan TARJUNAH

Tetap terlampir dalam berkas.

- 13) 1(satu) buku Paspor nomor X3089264 a.n. NUR ALIF;
14) 1(satu) buku Pelaut Nomor J 047044 a.n. NUR ALIF;
15) 1(satu) lembar Sertifikat Keterampilan Nomor 6212428691017624;
16) 1 (satu) bendel print out screenshoot/ tangkapan layar percakapan whatsapps antara Sdr. NUR ALIF dengan nomor 082254325085 dengan Sdr. NURJAMAN dengan nomor 085725295920 yang diambil dari HP Merk VIVO V29 E 5G milik Sdr. NUR ALIF;
17) 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 30.002.500.- tanggal 21 Mei 2024 dengan nama penerima NUR JAMAN. rekening Bank Mandiri 1390022445633;
18. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 35.002.500.- tanggal 21 Mei 2024 dengan nama penerima NUR JAMAN. rekening Bank Mandiri 1390022445633;
19) 2 (dua) lembar surat pada saat pemulangan berbahasa Yunani

Dikembalikan kepada saksi Nur Alif.

- 20) 1 buah Paspor atas nama CARMADI ISKANDAR no Paspor C8098804;
21) 1 buah tiket pesawat Singapore air lines Jakarta - Singapore SQ 963 tanggal 04 agustus 2024;
22) 1 buah tiket pesawat Singapore air lines Singapore - Barcelona SQ 338 tanggal 04 agustus 2024;
23) 1 tiket pesawat ETIHAD air ways Barcelona "abu dhabi" Jakarta EY 112 tanggal 05 juni 2025;
24) 2 Prin out pembayaran dari Rekening atas nama CARMADI rekening bank mandiri atas nama NURJAMAN (1390022445633).

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



Dikembalikan kepada saksi korban Charmadi Iskandar.

- 25) 1 (satu) buku Paspor atas nama TATANG ALI Nomor Paspor X3088857;
- 26) 1 (satu) buku Buku Pelaut atas nama TATANG ALI dengan Nomor J046449 tanggal 04 Juni 2024;
- 27) 1 (satu) lembar BST (Basic Safety Training) atas nama TATANG ALI dengan Nomor Seri CP6522481. Nomer Sertifikat 6201299882010624. tanggal 21 Mei 2024;
- 28) 1 (satu) lembar tiket pesawat Singapore Airlines Economy Class Jakarta - Singapore tanggal 4 Agustus 2024;
- 29) 1 (satu) lembar tiket pesawat Singapore Airlines Economy Class Singapore - Barcelona tanggal 4 Agustus 2024;
- 30) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Nomor Rekening 585401016404531 atas nama TATANG ALI ke Rekening Mandiri Nomor Rekening 1390022445633 atas nama NURJAMAN senilai Rp. 20.002.500 (Dua Puluh Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) pada tanggal 23 Mei 2024 dengan catatan transfer Biaya Administrasi Boking Tiket Spanyol ;
- 31) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Nomor Rekening 585401016404531 atas nama TATANG ALI ke Rekening Mandiri Nomor Rekening 1390022445633 atas nama NURJAMAN senilai Rp. 45.002.500 (Empat Puluh Lima Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) pada tanggal 19 Juli 2024 dengan catatan transfer Biaya Pelunasan;
32. 1(satu) bundel Boking tiket;
- 33.1(satu) lembar tiket pesawat QATAR Airways. QR 260 Rute Wasawa - Doha. tanggal 8 Juli 2025;
- 34.1(satu) lembar tiket pesawat QATAR Airways. GA 901 Rute Doha-Soekarno Hatta. tanggal 9 Juli 2025.

Dikembalikan kepada saksi korban Tatang Ali.

- 35) 1 (satu) buah buku Paspor atas nama DEDI SUSANTO no Paspor E7154322;

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar BST (Basic Safety Training) atas nama Dedi Susanto dengan Nomor Sertifikat 6212428694017624;
 - 37) 1 (satu) bundel berkas Medical Check Up (MCU) a.n. Dedi Susanto pada tanggal 25 Mei 2024;
 - 38) 1 (satu) lembar pemesanan tiket pulang Warsaw Polandia ke Jakarta pada tanggal 2 April 2025;
 - 39) 1 (satu) lembar print out tiket berangkat dengan maskapai Turkish Airlines pada tanggal 17 Juli 2024 atas nama Dedi Susanto;
 - 40) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari Bank BCA Dengan nomor Rekening 1321060060 atas nama Umi Susanti ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1390022445633 atas nama Nurjaman senilai Rp. 33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
 - 41) 1 (satu) lembar copy slip transaksi transfer tunai Bank Mandiri ke nomor rekening Bank Mandiri 1390022445633 atas nama Nurjaman senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
 - 42) 1 (satu) lembar print rekening Bank BCA atas nama Umi Susanti senilai 4.000.000 (empat juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1390022445633 atas nama Nurjaman.
- Dikembalikan kepada saksi korban Dedi Susanto.**
- 43) 1 (satu) buah buku pelaut an. Achmad Suroto nomor buku pelaut H 083960;
 - 44) 1 (satu) buah buku paspor an. Achmad Suroto nomor E1405851;
 - 45) 1 (satu) lembar print out screenshot elektronik tiket passenger itinerary receipt tiket number ETKT 157 3009776395. tanggal 2 Juli 2025;
 - 46) 2 (dua) buah tiket pesawat Qatar Airways an. Achmad Suroto.
 - 47) 1 (satu) lembar print out screenshot elektronik tiket booking number 33555175372;
 - 48) 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



tanggal 1 Juli 2024 nomor ref 2407011122068215079;

- 49) 1 (satu) lembar print out screenshot mutasi rekening tanggal 27 Juni 2024;

Dikembalikan kepada saksi korban Achmad Suroto.

- 50) 1 (satu) buku Paspor atas nama FRAN PRAYITNO Nomor Paspor E8002091;
- 51) 1 (satu) bundel legalisir BST (Basic Safety Training) atas nama FRAN PRAYITNO dengan Nomor Sertifikat 6212428949018124;
- 52) 2 (dua) lembar tiket pesawat Qatar Airways Economy Class tanggal 8 Juli 2025 a.n. FRAN PRAYITNO;
- 53) 1 (satu) bundel legalisir Buku Pelaut atas nama FRAN PRAYITNO dengan Nomor J035669 tanggal 14 Juni 2024;
- 54) 1 (satu) lembar print out bukti setoran Bank Mandiri Nomor Rekening 1390022445633 an. Nurjaman dengan pengirim atas nama Fran Prayitno;
- 55) 1 (satu) bundel hasil medical check up klinik utama Hasela Tegal atas nama Fran Prayitno;

Dikembalikan kepada saksi korban Fran Prayitno.

- 56) 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi a.n. ANISAH, S.T. sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna membayar pinjam uang / hutang yang di tanda tangani oleh NURJAMAN di Tegal, tanggal 27 Maret 2024;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi a.n. ANISAH, S.T. sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) guna membayar pinjam uang / hutang yang di tanda tangani oleh NURJAMAN di Tegal, tanggal 28 September 2024
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi a.n. ANISAH, S.T. sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna membayar pinjam uang / hutang yang di tanda tangani oleh NURJAMAN di Tegal, tanggal 30 September 2024;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi a.n. ANISAH, S.T.

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna membayar pinjam uang / hutang yang di tanda tangani oleh NURJAMAN di Tegal, tanggal 15 Oktober 2024;

60) 1 (satu) lembar fotocopy bukti kwitansi a.n. ANISAH, S.T. sebanyak Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) guna membayar pinjam uang / hutang yang di tanda tangani oleh NURJAMAN di Tegal, tanggal 5 Maret 2025.

61) 1 (satu) bundel fotocopy bukti nota Karaoke CAFÉ CLARISSA periode bulan September 2024 sampai dengan bulan April 2025.

Dikembalikan kepada saksi Anisah, S.T.

62) 1(satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Pemohon atas nama ANISAH S.T.;

63) 1(satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama Pemohon atas nama ANISAH S.T.;

64) 1(satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No.3376010308230002, atas nama ANISAH S.T.;

65) 1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat HM rumah No.4847.;

66) 1(satu) lembar Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan;

67) 1(satu) lembar Fotocopy akta cerai hidup;

68) 2(dua) lembar NIB (Nomor Induk Berusaha) atas nama ANISAH S.T.;

69) 3(tiga) lembar Fotocopy rekening koran atas nama ANISAH S.T.;

70) Foto/dokumentasi rumah dan tempat usaha pemohon;

71) Data kendaraan yang diajukan;

72) 1(satu) bundel Fotocopy dokumen kendaraan (BPKB, STNK, Faktur dan Surat keterangan pelepasan kendaraan);

73) 1(satu) bundel berkas Perjanjian Pembiayaan No.040625213124, tanggal 30 Maret 2025.

Dikembalikan kepada saksi Andy Yuridika Setiawan.

74)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.288/SK/VII/2025, tgl 24 MEI 2025, dan Surat Pernyataan atas nama ALI MASUDI.

75)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.372/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama ACHMAD SUROTO.

76)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.352/SK/VII/2025, tgl 26 Juni 2025, dan Surat Permohonan atas nama JAMBURI.

77)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.351/SK/VII/2025, tgl 26 Juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama DED SUSANTO.

78)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.323/SK/VII/2025, tgl 26 Juni 2025, KK dan Surat Pernyataan atas nama JUNAEDI.

79)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.298/SK/12/2025, tgl 9 Juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama CARMADI ISKANDAR.

80)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.330/GSK/06/2025, tgl 24 Juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama NUR ALIF.

81)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.371/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama TATANG ALI.

82)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.370/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama FRAN PRAYITNO.

83)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.381/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama AGUS SAPUTRA.

84)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.394/SK/VII/2025, tgl 14 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama AGUS TRI KURNIAWAN.

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



- 85)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.385/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, atas nama ARIZAL PAMUNGKAS
- 86)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.382/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama SYAMSUL MA'ARIF.
- 87)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.392/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama ANDRI WIBOWO.
- 88)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.386/SK/VII/2025, tgl 14 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama IQBAL IRAWAN.
- 89)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.388/SK/VII/2025, tgl 14 Juli 2025, atas nama DWI ASTA PEBRIANTO.
- 90)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.397/SK/VII/2025, tgl 15 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama IMAM MUSTOFA.
- 91)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.364/SK/VII/2025, tgl 4 Juli 2025, atas nama CANDRA.
- 92)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.310/SK/06/2025, tgl 20 Juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD AZQI NUR HAKIM.
- 93)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.396/SK/VII/2025, tgl 15 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama YUSUP WAHID ARIP.
- 94)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.398/SK/VII/2025, tgl 15 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama M ARIEF RAHMAN HAKIM.
- 95)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.387/SK/VII/2025, tgl 14 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama KHOLILULLAH.

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



- 96)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.336/SK/06/2025, tgl 26 JuNi 2025, dan Surat Pernyataan atas nama ABDUL ROCHIM.
- 97)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.345/SK/06/2025, tgl 26 JuNi 2025, dan Surat Pernyataan atas nama SLAMET TRIYONO.
- 98)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.338/SK/06/2025, tgl 26 JuNi 2025, dan Surat Pernyataan atas nama BUSYERI.
- 99)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.399/SK/06/2025, tgl 9 Juni 2025 atas nama ALFIN UKI NASAH , dan bukti transfer.
- 100)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.319/SK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama AMAD DOHIR.
- 101)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.367/SK/VII/2025, tgl 7 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama KOMARUDIN.
- 102)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.300/SK/06/2025, tgl 9 Juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama ARIF BUDIARTO.
- 103)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.366/SK/VII/2025, tgl 7 JuLi 2025, dan Surat Pernyataan atas nama IMAM MUZAKI.
- 104)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.374/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, atas nama HARMOKO.
- 105)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.363/SK/VII/2025, tgl 4 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama DARYONO.
- 106)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.368/SK/VII/2025, tgl 7 Juli 2025, dan Surat Pernyataan

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



atas nama MALAWI.

107)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.358/SK/VII/2025, tgl 1 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama IMAM MUHAMMAD FIRDAUS.

108)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.344/SK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan dan KK atas nama PURNA IRAWAN ABDUL HASIM.

109)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.328/GSK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan dan KK atas nama ARIFIYANTO .

110)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.327/GSK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan dan KK atas nama TJASMUDI.

111)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.335/SK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan dan KK atas nama MUHAMMAD SUBHKAN.

112)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.325/SK/06/2025, tgl 26 juni 2025, dan Surat Pernyataan atas nama SUPANTO.

113)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.377/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama SYAMSUL FALAKH.

114)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.340/SK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan dan KK atas nama SALDI.

115)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.395/SK/VII/2025, tgl 14 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama MOCHAMMAD FAJAR

116)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.378/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama ZAENAL FAUZI.

117)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



No.376/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, dan Surat Pernyataan atas nama AHMAD ILHAM NURUZZAMAN.

118)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.349/SK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan atas nama FAJAR SATRIO NUGROHO, dan KK.

119)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.375/SK/VII/2025, tgl 10 Juli 2025, Surat Pernyataan dan KK atas nama SUTIKNO.

120)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.346/SK/06/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan atas nama DEDE FAOZAN, dan KK.

121)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.389/SK/VII/2025, tgl 14 Juli 2025, Surat Pernyataan atas nama MOHAMMAD TARSIDI.

122)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.384/SK/VII/2025, tgl 10 JULI 2025, Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD HIMAM.

123)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.393/SK/VII/2025, tgl 14 JULI 2025, Surat Pernyataan atas nama TOFIHIM.

124)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.343/SK/VII/2025, tgl 26 Juni 2025, Surat Pernyataan atas nama MOH.DIDI SLAMET dan KK.

125)1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, Surat Kuasa No.218/SK/03/2025, tgl 15 Maret 2025, Surat Pernyataan atas nama DIMAS.

Dikembalikan kepada saksi Sunoko, S.H.

126)1 (satu) unit Kbm Toyota Alphard. warna hitam Nopol G - 777 - AN (yang terpasang). Nopol B- 2452-SED (sesuai STNK). atas nama Pt.Silver Bird alamat jl.Mampang Prapatan Raya 60 Jaksel. berikut STNK;

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



Dikembalikan kepada saksi korban Anisah, S.T.

127)1 (satu) buah handphone merk Redmi 14 C Model 2409BRN2CY. Versi Android UP1A.231005.007. warna hitam;

Dimusnahkan

Menimbang, bahwa Advokat Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Nur Jaman Bin Ma'ruf (Alm), apabila dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, merupakan perbuatan dengan tingkat kesalahan yang ringan serta dilakukan tanpa niat jahat (mens rea) yang kuat, sehingga patut diberikan pemidanaan yang bersifat edukatif, korektif, dan berkeadilan;
2. Menjatuhkan pidana berupa kerja sosial kepada Terdakwa sebagaimana dimungkinkan dalam sistem pemidanaan alternatif dalam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana, atau;
3. Menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan (pidana bersyarat), dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila Terdakwa melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan yang ditentukan oleh Majelis Hakim, atau ;
4. Menjatuhkan pidana pengawasan kepada Terdakwa dengan kewajiban tertentu yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai bentuk pembinaan tanpa merampas harus kemerdekaan Terdakwa;
5. Menetapkan bahwa selama menjalani pidana kerja sosial, pidana percobaan, atau pidana pengawasan tersebut, Terdakwa tetap dapat menjalankan perannya sebagai kepala keluarga guna menjamin keberlangsungan kehidupan istri dan anak-anaknya;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon agar kiranya dijatuhkan putusan

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), yakni putusan yang tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta mencerminkan nurani kemanusiaan sebagai landasan tertinggi hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Brebes Nomor 163/Pid.Sus/ 2025/PN Bbs tanggal 2 Maret 2026, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori yang diajukan oleh Advokat Terdakwa, berpendapat bahwa putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Orang Perseorangan Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, adalah putusan sudah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dipandang adil dan setimpal sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, serta telah memulihkan keadaan dengan mengembalikan hak-hak korban yang menderita kerugian yang telah bisa dibuktikan dipersidangan dengan menentukan restitusi yang harus dibayarkan kepada korban oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ada kekeliruan dan kurang lengkap karena sebenarnya Terdakwa adalah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bukan melakukan tindak pidana "*Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dan dalam penjatuhan pidana pokok dimana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



Pidana Perdagangan orang *juncto* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana *juncto* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak katagori VII Rp5.000.000.000,00 (lima milyar), sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menjatuhkan pidana pokok penjara saja tanpa ada pidana denda, serta bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memerintahkan Terdakwa membayar *Restitusi* hanya kepada Saksi Fran Prayitno sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), Saksi Tatang Ali sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), Saksi Dedi Susanto sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Ali Masudi sejumlah Rp80.810.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi Restitusi tersebut, dan apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun, namun berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi dari LPSK RI tanggal 15 Desember 2025 semestinya Terdakwa membayar Restitusi kepada korban yang mengalami kerugian dan penderitaan tersebut dengan jumlah kerugian keseluruhan Rp1.396.922.500,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum dalam memori banding tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum alternatif kedua pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia yang sanksi atau ancamannya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan/atau pidana denda paling banyak katagori VI, bukan dakwaan alternatif pertama Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 Tentang

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ancaman pidananya 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak katagori VII, oleh karena itu pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak ada kekeliruan karena masih dibawah ancaman maksimal, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana denda adalah tidak keliru karena ancaman denda dalam dakwaan alternatif kedua adalah dan/atau yang artinya bisa dijatuhkan pidana penjara saja, atau pidana denda saja, atau bisa dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda, sedangkan mengenai kekeliruan selanjutnya menurut Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memerintahkan Terdakwa untuk membayar restitusi hanya kepada Saksi Fran Prayitno sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), Saksi Tatang Ali sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), Saksi Dedi Susanto sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Ali Masudi sejumlah Rp80.810.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi Restitusi tersebut, dan apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi dari LPSK RI tanggal 15 Desember 2025 memerintahkan Terdakwa membayar kepada korban yang mengalami kerugian dan penderitaan tersebut dengan jumlah kerugian keseluruhan Rp1.396.922.500,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) bukan hanya kepada 4 korban sebagaimana tersebut diatas, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sesuai fakta dipersidangan bahwa yang telah bisa dibuktikan untuk diberikan restitusi adalah 4 orang korban tersebut diatas, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka maka pendapat Penuntut Umum dalam memori banding haruslah dikesampingkan;

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Advokat Terdakwa dalam kontra memori banding yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa kerja sosial, atau pidana penjara dengan masa percobaan (pidana bersyarat), atau pidana pengawasan tanpa harus merampas kemerdekaan sehingga Terdakwa tetap dapat menjalankan perannya sebagai kepala keluarga guna menjamin keberlangsungan kehidupan istri dan anak-anaknya dan menetapkan biaya perkara menurut hukum, terhadap permohonan yang disampaikan Advokat Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat dan dinilai setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya permohonan dalam kontra memori banding tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs tanggal 2 Maret 2026 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan bagi Terdakwa untuk segera dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs tanggal 2 Maret 2026 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 20 April 2026 oleh SUYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, SUPRAJA, S.H.,M.H. dan SUKO PRIYOWIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta KARLEN SITOPU, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Advokat Terdakwa, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

SUPRAJA, S.H.,M.H.

Ttd

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

SUYADI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

KARLEN SITOPU, S.H., M.H.

Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Nomor 492/PID.SUS/2026/PT SMG